

## 주 의 요 구

1. 제 목 : 인수채권 소멸시효 관리 부적정
2. 소관부점 : 광주전남지역본부
3. 내 용 :

### 가. 업무개요

광주전남지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제2호 및 제7호에 따라 담보부·무담보채권(이하 “인수채권”이라 한다) 관리업무를 수행하고 있고, 「인수채권 소멸시효관리규정(이하 “규정”이라 한다)」에 따라 인수채권의 소멸시효관리 업무를 수행하고 있다.

### 나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

규정 제4조에 따르면 인수채권의 시효완성기간 내에 시효중단조치를 취하여야 한다고 되어 있고 제8조에 따르면 시효중단은 시효완성일 이전에 양수금 청구의 소를 제기하거나 지급명령 신청(이하 “시효소송”이라 한다) 등<sup>1)</sup>의 방법에 따른다고 되어 있다.

한편, 규정 제11조에 따르면 시효·연장시효 도래채권은 ① 원금잔액 5백만 원<sup>2)</sup> 이하로서 주채무자가 60세 이상이고 보증인이 없는 경우,

---

1) (그 외) 압류·가압류·가처분 등

② 주채무자가 70세 이상인 경우 등<sup>3)</sup>은 시효중단조치를 하지 않는다(이하 “시효중단 제외”라 한다)고 되어 있다.

따라서, 인수채권은 시효완성기간 내에 시효중단 조치를 취하되, 주채무자가 고령이거나 원금잔액이 소액 등으로 회수실익이 없는 채권의 경우 시효중단을 제외하여 채무자의 채무부담 완화 및 채권관리 효율성을 제고<sup>4)</sup>하여야 한다.

## 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 광주전남지역본부의 소멸시효 관리실태를 점검한 결과

채무자 ■■■ 채권<sup>5)</sup>(□□□□ 0000 - 0000)의 경우 시효완성일이 2021. 11. 25.이므로 그 이전에 시효중단조치를 취하여야 하는데도 시효소송을 제기하지 않아 시효가 완성된 것으로 확인되었다.

한편, 채무자 ○○○ 채권(△△△△△△ 0000 - 00000)의 경우 2021. 1. 13. 시효소송 제기 당시 나이가 69세이고, 원금잔액이 2,098천 원이었으며, 보증인이 없어 시효중단 제외 대상인데도 시효소송을 진행(소송비용 403천 원)하였고, 채무자 ■■■ 채권(●●●●●● 0000 - 000000)의 경우 2020. 8. 25. 시효소송 제기 당시 나이가 80세이므로 시효중단 제외 대상

---

2) 「인수채권 소멸시효관리규정」 해설 및 적용기준 배포(가계지원총괄처-39509 '20.12.21.)에 따르면 여기서 원금잔액은 차주별 기준(즉 잔액이 500만 원 이하인 차주)

3) (그 외) 원금잔액(중복채무자의 경우 원금잔액의 합계액) 200만 원 이하, 「국민기초생활 보장법」에 따른 수급자 중 생계·주거·의료·교육급여 일반수급자, 차상위계층이거나 중증장애인 중 장애인연금수령자, 보증인 없는 주채무자 사망 등이 있음

4) 공사는 채무자의 채무부담 완화와 채권관리 효율성 증대를 위해 「인수채권 소멸시효 관리규정」을 2016년 이후 총 4차례 개정하여 시효중단 제외대상을 확대하였음

5) 채권잔액 9,797,410원, 매입잔액 94,544원

인데도 시효소송을 제기(소송비용 197천 원)하는 등

[별표 3] “시효중단 제외 불철저 명세”와 같이 회수실익이 없는 채권 인데도 시효소송을 제기한 66건<sup>6)</sup>(소송비용 12,538천 원)이 확인되었다.

[소관부점 의견] 광주전남지역본부는 감사결과를 수용하면서 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 소멸시효 관리를 철저히 하겠다고 하였다.

#### 4. 조치할 사항

광주전남지역본부 본부장은 인수채권의 시효가 완성되지 않도록 시효중단조치를 철저히 하는 한편, 시효중단 제외대상 채권에 대해서는 불필요한 시효연장소송을 제기하지 않도록 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

---

6) 그 중 34건(소송비용 5,991천 원)의 경우 시효중단 기준 ‘나이(연 나이, 세는 나이)’를 ‘만 나이’로 오해하여 시효소송을 진행하였다고 답변함

[별표 3]

시효중단 제외 불철저 명세

(단위 : 천 원)

| 순<br>번                             | 차주번호 | 차주명 | 연<br>령 | 관할법원 | 사건번호 | 원금잔액 | 소송비용 | 비 고 |
|------------------------------------|------|-----|--------|------|------|------|------|-----|
| 합 계 : 총 66건                        |      |     |        |      |      |      |      |     |
| ① 제외사유: 원금잔액 5백만 원 이하, 60세 이상(41건) |      |     |        |      |      |      |      |     |

“기재 생략”

| 순<br>번 | 차주번호 | 차주명 | 연<br>령 | 관할법원 | 사건번호 | 원금잔액 | 소송비용 | 비 고 |
|--------|------|-----|--------|------|------|------|------|-----|
|--------|------|-----|--------|------|------|------|------|-----|

---

| 순<br>번                  | 차주번호 | 차주명 | 연<br>령 | 관할법원 | 사건번호 | 원금잔액 | 소송비용 | 비 고 |
|-------------------------|------|-----|--------|------|------|------|------|-----|
| ② 제 외 사 유 : 70세 이상(25건) |      |     |        |      |      |      |      |     |

“기재 생략”